

¿Te vas y empiezas el lunes?

Mira lo que te pueden quitar del finiquito por no avisar.

Art. 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores

LA REGLA QUE APLICA CASI TODO EL MUNDO

**POR CADA DÍA SIN
AVISAR**

**1 día de
salario**

Si te faltan 10 días de preaviso, te quitan 10 días de sueldo del finiquito.

Y no lo decide la empresa: lo decide tu convenio colectivo.

Pero hay convenios peores



En ferralla son **cinco** por cada uno.

Hay convenios que multiplican el descuento. Cinco días de salario por cada día que no avisaste.

Otros añaden la parte proporcional de las pagas extra, o se reservan reclamar daños y perjuicios.

¿Y esto es legal?



Sí, es **legal**. Y el Supremo explicó por qué.

No es una multa —esas están prohibidas—, es una **cláusula penal**: no trabajaste esos días, así que no se devenga ese salario.

Solo vale si está en tu convenio.

Tribunal Supremo, **STS 2264/2021**

Hay excepciones



Antes de firmar, mira **tu convenio.**

El código lo tienes en tu contrato o en la nómina. Dáselo a Legatiq y te dice cuánto te tocaría a ti, y si tu caso entra en alguna excepción.

Pregúntale GRATIS

Legatiq no sustituye el criterio de un abogado. Informa, orienta y cita siempre sus fuentes.

Sin tarjeta y sin caducidad • **legatiq.ai**